

ORDENANZA N° 15115 C.D.-

Ref.: Expte. C° N° 135 -1016/16.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,

EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y

ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- CREAR en el ámbito de la Municipalidad de la ciudad de Salta un sistema de prevención de eventos de muerte súbita, que regula el uso de desfibriladores externos automáticos, fuera del ámbito de establecimientos de salud, con el objeto de reducir la mortalidad súbita de origen cardiovascular.-

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER la obligatoriedad de la instalación de desfibriladores externos automáticos en espacios públicos o privados de acceso público.-

ARTÍCULO 3°.- A los efectos de esta ordenanza se considera:

- a) Resucitación cardiopulmonar (RCP): conjunto de maniobras que se llevan a cabo sobre una persona, destinadas a sustituir y restaurar la respiración y la circulación espontánea.
- b) Desfibrilador externo automático - DEA: dispositivo electrónico portátil con capacidad para diagnosticar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular y restablecer el ritmo cardíaco normal mediante la aplicación de una descarga eléctrica.
- c) Espacios públicos y privados de acceso público: lugares o instituciones públicas y sedes de lugares privados, cuyo volumen de tránsito y permanencia de personas son determinados en esta ordenanza.
- d) Lugares cardioasistidos: espacios que disponen de los elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras un paro cardíaco.
- e) Cadena de supervivencia: conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad de sobrevivir de las personas víctimas inesperadas de una emergencia cardíaca.

ARTÍCULO 4°.- LOS espacios públicos y privados con acceso público que se encuentran obligados a contar con desfibriladores externos automáticos son:

- a) Las terminales de transporte público.
- b) Los centros comerciales cuya superficie edificada sea superior a 1.000 metros cuadrados.

c) Los clubes deportivos con capacidad para más de 500 personas o circulación de 1000 personas por día.

d) Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración de más de 500 personas o circulación de 1000 personas por día.

e) Los edificios públicos o privados con capacidad superior a 500 personas.

f) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos, lugares de alto riesgo, parques de diversiones.

g) Hoteles, countríes y barrios privados con concentración de más de 500 personas o circulación de 1000 personas por día.

h) Boliches bailables con capacidad superior a 500 personas.

i) Espacios públicos y privados de acceso público con capacidad para más de 500 personas.

ARTÍCULO 5º.- CREAR el Registro Municipal de Desfibriladores Externos Automáticos, que tendrá como objeto la elaboración de un mapa completo y actualizado del despliegue en la ciudad de Salta de los desfibriladores que se encuentran instalados fuera del ámbito sanitario.

ARTÍCULO 6º.- SERÁ obligación de las personas físicas o jurídicas responsables de la gestión o explotación de espacios públicos y privados con acceso público:

a) Instalar un desfibrilador externo automático.

b) Garantizar su mantenimiento y conservación en condiciones de uso.

c) Comunicar su instalación a la autoridad de aplicación de la presente ordenanza, a los efectos de ser incorporado al Registro Municipal de Desfibriladores Externos Automáticos.

d) Informar por escrito a la autoridad de aplicación la utilización de un DEA ante un evento de muerte súbita, al que se adjuntará el registro que es suministrado por el DEA.

e) Capacitar a su cargo y garantizar la disponibilidad del personal durante todo el horario de apertura al público, de modo tal que siempre haya alguien en condiciones de aplicar las técnicas de RCP y DEA.

ARTÍCULO 7º.- LOS costos derivados del cumplimiento de la presente ordenanza para los espacios privados de acceso público, estarán a cargo de sus propietarios.

ARTÍCULO 8º.- LA autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la ciudad de Salta o el organismo que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 9º.- LA autoridad de aplicación deberá:

- a) Promover la accesibilidad de la población a la resucitación cardiopulmonar por medio del uso del desfibrilador externo automático.
- b) Promover la concientización de la población sobre la importancia de los lugares cardioasistidos y de la cadena de supervivencia.
- c) Mantener actualizado el Registro Municipal de Desfibriladores Externos Automáticos.
- d) Poner en conocimiento de los servicios sanitarios de emergencia de la ciudad de Salta, los datos consignados en el Registro municipal de desfibriladores externos automáticos.
- e) Informar a la población sobre la ubicación de los (DEA).
- f) Determinar el plazo de adecuación que tendrán los obligados por la presente ordenanza, el que no podrá exceder de seis (6) meses desde la vigencia de la presente.

ARTÍCULO 10.- LOS desfibriladores externos automáticos (DEA) deben estar instalados en lugares de fácil acceso para su utilización ante una situación de emergencia y su ubicación debe estar claramente señalizada.

ARTÍCULO 11.- LOS instructivos de uso de los desfibriladores externos automáticos (DEA), deberán colocarse en lugares estratégicos de las dependencias y espacios establecidos, de fácil y notoria visión y diseñadas en forma clara y entendible para el personal no sanitario.

ARTÍCULO 12.- LA utilización del desfibrilador externo automático, fuera del ámbito sanitario, irá precedida del aviso y activación del servicio de emergencias mediante llamada telefónica al 911, con el fin de activar de manera urgente toda la cadena de supervivencia.

ARTÍCULO 13.- LA autoridad de aplicación deberá poner en conocimiento de los diferentes servicios de emergencia de la ciudad de Salta, los datos consignados en el Registro Municipal de Desfibriladores Externos Automáticos, a los fines de mejorar la eficacia y eficiencia de la respuesta asistencial ante un evento de muerte súbita.

ARTÍCULO 14.- EL incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza se considerará infracción y dará lugar, previa instrucción del oportuno procedimiento, a la imposición de las correspondientes sanciones administrativas.

Se considerarán infracciones leves:

- a) No disponer de un espacio adecuado y correctamente identificado para la instalación del desfibrilador, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.

b) No avisar inmediatamente antes de utilizar el desfibrilador a los servicios de emergencias a través del llamado al 911, para activar la cadena de supervivencia, según se dispone en el artículo 12.

Se considerarán infracciones graves:

a) El incumplimiento de la instalación de los desfibriladores conforme a lo establecido en el artículo 6°.

b) No comunicar a la autoridad de aplicación la instalación de un desfibrilador, según lo dispuesto en el artículo 6°.

c) No garantizar el mantenimiento y conservación en condiciones de uso de los desfibriladores según lo previsto en el artículo 6°.

ARTÍCULO 15.- LAS transgresiones consideradas como infracciones leves descriptas en el artículo 14 de la presente ordenanza, serán sancionadas con:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 100 (U.T.) a 2000 (U.T.) susceptible de ser aumentada hasta el doble en caso de reiteración.

c) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo conforme lo determine la reglamentación.

ARTÍCULO 16.- Las transgresiones consideradas como infracciones graves previstas en el artículo 14 de la presente ordenanza, serán sancionadas con:

a) Multa de 200 (U.T.) a 10.000 (U.T.) susceptible de ser aumentada hasta el cuádruple en caso de reiteración. b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión masivo conforme lo determine la reglamentación.

En todos los casos el producido de las multas se destinará para la realización de campañas de difusión y concientización previstas en el inciso b) y e) del artículo 9°.

ARTÍCULO 17.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza en el plazo de noventa (90) días hábiles a partir de su vigencia.

ARTÍCULO 18.- INVITAR a los municipios de la provincia de Salta a dictar normas similares a la presente ordenanza.

ARTÍCULO 19.- DEROGAR la Ordenanza N° 14.349.

ARTICULO 20°.-COMUNIQUESE, publíquese y dese al registro municipal.

----- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.-----

SANCION N° 10188.-

DIEZ VILLA - SOCORRO VILLAMAYOR

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 24 JUNIO 2016

PROMÚLGUESE, téngase por ORDENANZA, comuníquese, regístrese bajo el N° 15115,
insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

RUBERTO SAENZ – VILLAMAYOR – GARCIA SALADO - GAUFFIN